SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3170810 - SP (2026/0040544-7)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
AGRAVANTE	:	A G B
ADVOGADO	:	SÉRGIO AFONSO MENDES - SP137370
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.	:	W R F
ADVOGADOS	:	FAHD DIB JUNIOR - SP225274
		HENRIQUE NOGUEIRA HERNANDES - SP355981

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.

2. Fato relevante. Agravante condenado pelo art. 35, caput, combinado com o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, em apelação criminal julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Corte de origem inadmitiu o recurso especial por: (i) ausência de fundamentação apta, com não ataque a todos os argumentos do acórdão; (ii) falta de comprovação do dissídio jurisprudencial; e (iii) incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. As decisões anteriores. Decisão monocrática deixou de conhecer do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica e suficiente aos fundamentos da inadmissibilidade. No agravo regimental, o agravante reiterou teses sobre revaloração jurídica e cotejo analítico sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada. Ministério Público estadual pela inadmissão ou, caso conhecido, pelo não provimento do agravo regimental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo regimental impugnaram de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso

Documento eletrônico VDA57581706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 16/06/2026 às 15:31:10 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/06/2026 15:31:00
Código de Controle do Documento: 5551db33-cad1-494a-b081-5251617174d5

especial, conforme exigem o art. 1.021, § 1º, do CPC, e os arts. 259, § 2º, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, à luz da Súmula n. 182/STJ.

3. A questão em discussão consiste em saber se a mera reiteração das razões de mérito do recurso especial supre o princípio da dialeticidade recursal para viabilizar o exame do agravo regimental.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática analisou e constatou a inexistência de impugnação específica aos óbices da inadmissibilidade; incumbia ao agravante demonstrar, de modo concreto, o equívoco dessa análise, o que não ocorreu.

5. A simples reiteração de teses de mérito sobre revaloração jurídica dos fatos e cotejo analítico não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal, que impõe o ataque direto e detalhado aos fundamentos da decisão agravada.

6. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento:

---

1. O agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ e de não conhecimento do agravo regimental. 2. A reiteração de razões de mérito não supre a exigência de dialeticidade recursal para o conhecimento do agravo regimental. 3. Aplica-se, por analogia ao processo penal, o art. 1.021, § 1º, do CPC e os arts. 259, § 2º, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, quanto ao dever de impugnação específica.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.021, § 1º; RISTJ, arts. 259, § 2º, e 253, parágrafo único, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 35, caput, e 40, VI; Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 7/STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.942.636/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02.09.2025, DJEN de 22.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.612.329/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025, DJEN de 22.08.2025

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo regimental interposto por **A G B** contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.

Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 35, caput, combinado com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, nos autos da Apelação Criminal n.

Documento eletrônico VDA57581706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 16/06/2026 às 15:31:10 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/06/2026 15:31:00
Código de Controle do Documento: 5551db33-cad1-494a-b081-5251617174d5

0001848-22.2016.8.26.0047, julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A Corte de origem inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes óbices: a) o reclamo foi interposto sem a fundamentação necessária apta a autorizar o seu processamento, visto que não foram devidamente atacados todos os argumentos do acórdão; b) não se comprovou razoavelmente o dissídio jurisprudencial, pois não foram preenchidas as condições exigidas pelo Código de Processo Civil, pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pela Constituição Federal; e c) incide ao caso a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

A decisão monocrática desta Relatora deixou de conhecer do agravo em recurso especial por constatar que o agravante não impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.

Sobreveio, então, o presente agravo regimental (fls. 2320/2322), no qual o agravante sustenta ter impugnado detidamente todos os pontos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, requerendo o exercício do juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o julgamento do recurso pela Turma, com o consequente provimento do agravo em recurso especial.

O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contraminuta pelo não processamento ou, caso conhecido, pelo não provimento do agravo regimental (fls. 2334/2337).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS (Relatora):

Inicialmente, deixei de conhecer do agravo em recurso especial nos seguintes termos (fls. 2301/2302):

> *"AGB interpõe agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial interposto com fulcro no art. 105, III, 'a' e 'c', da CF, nos autos da Apelação Criminal n. 0001848-22.2016.8.26.0047.*
>
> *A decisão agravada apontou os seguintes óbices à admissibilidade do recurso especial: a) o reclamo foi interposto sem a fundamentação necessária apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil, visto que não foram devidamente atacados todos os argumentos do acórdão; b) não se comprovou razoavelmente o dissídio jurisprudencial, pois não foram preenchidas as condições exigidas pelo Código de Processo Civil, pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pela própria Constituição Federal; e c) incide ao caso a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois a pretenção de simples reexame de prova não enseja recurso especial.*
>
> *Em suas razões de agravo, AGB limitou-se a afirmar que explicou a contento a violação ao art. 155 do CPP, pois a prova produzida em juízo demonstrou que o agravante não era traficante e as drogas apreendidas seriam para consumo próprio. Verificou-se que o agravante não logrou refutar especificamente a afirmação de que deixou de atacar fundamentos autônomos do acórdão recorrido, sendo que a mera asserção de que a tese foi 'explicada*

Documento eletrônico VDA57581706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 16/06/2026 às 15:31:10 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/06/2026 15:31:00
Código de Controle do Documento: 5551db33-cad1-494a-b081-5251617174d5

a contento' não substitui o ônus de demonstrar como e onde os fundamentos da decisão recorrida foram efetivamente combatidos no recurso especial.

Ao negar a existência de pretenção fundada na divergência para se eximir do ônus da comprovação, o agravante incorreu em comportamento contraditório que não afasta o óbice apontado pela presidência do Tribunal de origem. Quanto ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, a argumentação apresentada apenas confirmou a sua exata incidência, pois, em vez de demonstrar que a questão seria puramente de direito ou que houve erro na valoração jurídica da prova, o recorrente pediu diretamente a revisão das conclusões fáticas alcançadas pelas instâncias ordinárias sobre a destinação das drogas e a participação na associação criminosa.

Verifica-se, portanto, que o agravante não impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atraindo a incência da Súmula n. 182 do STJ. À vista do exposto, não conço do agravo em recurso especial. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2026."

Não obstante, nas razões do presente agravo regimental (fls. 2320/2322), o agravante deixou, novamente, de impugnar os fundamentos da decisão agravada.

O agravante sustenta ter impugnado detidamente todos os óbices da decisão de inadmissibilidade do TJSP, argumentando que a questão debatida não demanda reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos incontroversos, e que realizou o cotejo analítico necessário ao conhecimento pela alínea "c". Ocorre que o agravante deixou, mais uma vez, de enfrentar especificamente os fundamentos da decisão agravada. A decisão monocrática não se limitou a apontar os óbices da decisão de inadmissibilidade do TJSP — ela própria analisou se o agravante havia efetivamente combatido tais óbices no agravo em recurso especial e concluiu que não. Incumbia ao agravante, portanto, demonstrar especificamente de que forma a decisão monocrática teria errado nessa análise, o que não foi feito. A reiteração das teses defensivas sobre a revaloração jurídica e o cotejo analítico não supre essa exigência.

Nesse contexto, atrai-se, mais uma vez, o óbice da Súmula n. 182 desta Corte Superior, porquanto inadmissível o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Vejam-se os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.

III. Razões de decidir. 3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na decisão que inadmitiu o recurso especial. 4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes

Documento eletrônico VDA57581706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 16/06/2026 às 15:31:10 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/06/2026 15:31:00
Código de Controle do Documento: 5551db33-cad1-494a-b081-5251617174d5

no mesmo sentido defendido no recurso especial. 5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.942.636/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 22/10/2025.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n. 182 do STJ. 2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da inadmissão do recurso especial na origem não foram devidamente e oportunamente impugnadas. 3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial, limitando-se a alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal. 5. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp n. 2.612.329/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Ressalte-se que a simples reiteração das razões de mérito do recurso especial não supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio da dialeticidade recursal. A legislação processual, mais precisamente o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e os arts. 259, § 2º, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, aplicados por analogia ao processo penal, impõem ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, de modo que a inobservância dessa exigência impede o exame do mérito do agravo regimental.

Ante o exposto, **não conheço** o agravo regimental.

É o voto.

Documento eletrônico VDA57581706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 16/06/2026 às 15:31:10 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/06/2026 15:31:00
Código de Controle do Documento: 5551db33-cad1-494a-b081-5251617174d5